

1500398-40.2020.8.26.0140

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Martins Donzelli

Comarca: Chavantes

Foro: Foro de Chavantes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2228231/2020 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 13592269 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 151/20/322 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Réu:

FRANCISCO ALBERTO BESSA, brasileiro, natural de Iracema-CE, filho de Francisco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Chavantes

Foro de Chavantes

Vara Única

Rua Maria Ferreira, 44, Vila Santa Teresa, Chavantes - SP - cep 18970-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500398-40.2020.8.26.0140

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2228231/2020 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 13592269 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 151/20/322 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Réu:

FRANCISCO ALBERTO BESSA, brasileiro, natural de Iracema-CE, filho de Francisco Armando de Souza Bessa e Maria do Socorro Bessa, portador do RG nº 20.010190.155-8 e CPF nº 0004.151.043-78, residente na Rua Coronel Júlio Silva, 41, Centro, Chavantes-SP.

Vítima

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

15/09/2022

Aos 15 de setembro de 2022, às 15 horas e 35 minutos, na Comarca de Chavantes, Estado de São Paulo, para realização de Audiência Preliminar, por videoconferência, sob a supervisão do MM. Juiz de Direito Dr. Rafael Martins Donzelli, comigo Escrevente Técnico Judiciário, compareceram, em ambiente virtual, o representante do Ministério Público, Dr. Renato Abujamra Fillis, o averiguado e seu advogado, Dr. Ricardo Vilariço Ferreira Pinto (OAB/SP nº 313.934). Dando início aos trabalhos da presente audiência, pelo MM. Juiz de Direito foi dada a palavra ao representante do Ministério Público, e por este foi dito o seguinte: "MM. Juiz, proponho ao autor do fato a proposta de transação penal, na forma do artigo 76 da lei 9.099/95, consistente na aplicação de advertência sobre os efeitos das drogas e o pagamento de prestação pecuniária do valor de 1/2 (meio) salário mínimo OU prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses. A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi dada a palavra ao averiguado e seu defensor e estes disseram que aceitavam a proposta da prestação pecuniária no valor de 1/2 (meio) salário mínimo, a ser pago em 03 (três) prestações de R\$ 202,00(duzentos e dois reais), com primeiro pagamento em até 30 (trinta) dias. Pelo representante do Ministério

Público foi requerido a palavra tendo assim se manifestado: "MM. Juiz, requeiro que, em caso de descumprimento, independentemente de nova vista, seja a autora do fato imediatamente advertido das consequências legais, ou seja, da revogação do benefício, com o retorno dos autos ao Ministério Público, para fins de oferecimento de denúncia, restando sem efeito a transação penal". Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a sentença: "I - HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus efeitos legais, o acordo celebrado entre a representante do Ministério Público e o autor do fato. Fica consignado que o presente acordo não importa em reincidência, sendo registrado apenas para evitar novo benefício no prazo de 05 (cinco) anos. Essa sanção não constará de certidão de antecedentes criminais, nos termos do artigo 76, parágrafo 6º, da Lei 9.099/95. Quanto ao eventual descumprimento das condições impostas, defiro o solicitado pelo representante do Ministério Público, devendo o setor técnico do Juízo, constatado o descumprimento, notificar a autora do fato para comparecimento perante o próprio setor técnico, ocasião em que deverá ser encaminhado para advertência. II - A serventia deverá providenciar a emissão das guias de depósito para recolhimento, intimando-se o autor do fato via telefone ou oficial de justiça para que comprove o pagamento. O recolhimento poderá ser diretamente no caixa do Banco do Brasil S/A ou qualquer correspondente bancário do Banco do Brasil S/A. Sempre que houver recolhimento da guia, deverá ser apresentado no Juizado Especial Cível e Criminal para ser juntado aos autos. No mais, aguarde-se o pagamento das parcelas. Saem os presentes intimados". NADA MAIS.

Eu, _____ (Raiani Cristina Stati), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

MM. Juiz:

O Representante do Ministério Público:

O Averiguado:

O Advogado do Acusado: